

1500146-85.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida não confirma a realização de qualquer ato relacionado a mercancia de entorpecentes, tendo em vista que a testemunha Matheus, tanto na Delegacia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500146-85.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-85.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2027178/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 15952838 - 03º D.P. AMERICANA, 179/21/346 - 03º

D.P. AMERICANA, 2027178 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 179/21/346 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEANGELLES CAMARGO PIMENTEL

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

DEANGELLES CAMARGO PIMENTEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, transportava e trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (19 porções de cocaína,

revelando peso líquido de 16,19g) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 105/106 foi recebida em 23 de março de 2021 (fls. 184/185). O réu foi citado (fls. 141), apresentando defesa (fls. 146/148).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 200/221, 285, e 287/288).

Em seus memoriais (fls. 292/295), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 298/303), requereu a absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade de delito resta demonstra pelos laudos de fls. 82/84.

A autoria do porte da substância, com relação ao réu, é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito relativo ao tráfico. Disse que antes dos fatos, foi abordado em, pelo menos, três ocasiões pelos mesmos policiais. No dia, trabalhou como motorista, e no horário de almoço, desligou o celular, e foi dar uma volta com Matheus, quando verificaram que estavam sendo seguidos pelos policiais, mas como não tinha nada de ilícito, então não se preocupou. Informou que Matheus realmente tinha duas porções de maconha. E, ligou para sua mãe diretamente de seu celular.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os policiais militares informaram que se encontravam em patrulhamento, quando visualizaram um veículo com dois indivíduos, sendo que ao avistarem a viatura demonstraram nervosismo, momento em que deram a ordem de parada, a qual foi obedecida. Efetuaram a abordagem, e em revista pessoal com o menor localizaram duas porções de maconha e, indagado, alegou que era para consumo pessoal. Com o réu, o qual era o motorista, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, em revista no veículo, localizaram, perto do cambio, embaixo de um pote de moedas, as porções de substancia entorpecente, aparentando ser cocaína, além de uma quantia em dinheiro, em notas e moedas. Indagado, o réu alegou que era motorista de aplicativo, e no dia anterior um passageiro tinha esquecido a droga no veículo, sabendo, então, da existência do entorpecente, mas negando a propriedade. Por fim, informaram que o local da abordagem não é conhecido pelo tráfico de drogas, mas já abordaram o réu em outras ocasiões.

Ainda, a testemunha de defesa Deuci, genitora do réu, não presenciou os fatos. Informou, ainda, que no dia 25 de janeiro, ajudou seu filho, fornecendo a caução, para alugar um veículo, além de adquirir um celular, para trabalhar como motorista de aplicativo na região.

E, a testemunha Matheus, menor, ouvido em Juízo, declarou que conhece o réu, sendo que ele esta trabalhando como motorista de aplicativo. Disse, ainda, que portava duas porções de maconha, para usarem. Nega que os policiais tenham apreendido drogas com o réu, sendo que não presenciou a localização das drogas no veículo.

Considerando a narrativa dos policiais acerca da abordagem e localização da droga

em posse do réu, sua negativa, relativo ao porte de entorpecentes, restou isolada do conjunto probatório.

No entanto, apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida não confirma a realização de qualquer ato relacionado a mercancia de entorpecentes, tendo em vista que a testemunha Matheus, tanto na Delegacia, quanto em Juízo, alegou que portava duas porções de maconha, mas apenas para consumo próprio. No mais, os próprios policiais indicaram que o veículo transitava em velocidade normal, o réu obedeceu a ordem de parada e o local da abordagem não é conhecido pelo tráfico. Desta forma, não há como afirmar-se que as drogas que o réu trazia consigo eram destinada ao tráfico e não ao uso próprio.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero uso.

Portanto, sendo as provas insuficientes para se atribuir ao réu, nestes autos, a prática do delito de tráfico, havendo a possibilidade de que a droga era portata para seu próprio uso, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes é medida de rigor.

Considerando a desclassificação, nada a prover acerca do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, tendo em vista que não aplicável.

Desta forma, relativo ao porte de entorpecentes, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substancia entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, relativo ao porte de entorpecentes.

Na época dos fatos o réu era tecnicamente primário.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu DEANGELLES CAMARGO PIMENTEL à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006.

O réu poderá apelar em liberdade.

Com o transito em julgado, providencie-se o levantamento dos valores apreendidos.
P. I. C.

Americana, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA